



侵权法为什么要赔偿？

The Principle of Compensation

中文学习指南 | 面向没有法律基础的英语专业学生。这里讨论英格兰与威尔士的侵权法，并用一个苏格兰上诉案件理解适用于更广范围的赔偿原则。

第一步：先分清“有损害”和“谁应负责”

Tort（侵权行为）是一类民事不法行为。Claimant（原告）向法院请求救济，defendant（被告）是被要求承担责任的人。伤害真实存在，不等于眼前这位被告必然要赔；原告还要证明相关侵权行为的成立要件。过失只是多种侵权行为中的一种。

虚构例子：送货司机没有留意前方，撞伤了梅，导致她手臂骨折。先问司机是否负有注意义务、是否违反义务，以及这是否造成骨折。只有在责任成立后，才进一步问：梅应当获得什么赔偿？这两个步骤不能颠倒。

第二步：赔偿想比较哪两个世界？

Damages（损害赔偿金）是法院可能判给的一笔钱。普通的compensatory damages（补偿性赔偿）比较两个状态：梅现在因侵权受到的损失，与假设事故没有发生时她本来会处于的状态。目标是在金钱做得到的范围内，尽量使两者接近。[1, 2]

Restitutio in integrum 是传统拉丁表述，大意是尽量恢复原状。它不是“身体和记忆真的能回到过去”的承诺。现代英文法律语境中的 restitution 往往另指返还被告所得利益等问题，因此本课谈这项损害原则时，用 compensation 更清楚。[2]

第三步：赔偿不是罚款

刑法可以惩罚犯罪；普通补偿性赔偿主要面向原告的损失。赔偿责任可能促使人们更谨慎，但不能因为希望“给被告一个教训”就任意提高补偿金额。不过，某些有限情形确实允许exemplary / punitive damages（惩罚性赔偿），所以“侵权法绝不会惩罚”也不准确。[2, 3]



煤矿案件教会我们什么？

Livingstone

第四步：先读懂案件争议

Livingstone v Rawyards Coal Co (1880) 5 App Cas 25 [1]：Rawyards 煤矿公司开采了 Livingstone 先生土地下面的煤。公司误以为煤属于自己，案件并非把它作为故意偷煤来处理。Livingstone 先生有权就被取走的煤及相关地表损害获得赔偿。后来争的是赔偿数额如何计算。

较早的法官曾从煤开采后出售的价格出发，扣除部分成本来计算。苏格兰上诉法院则着眼于煤还在地下时，对这位土地所有人的价值，并另计有关地表损害。Livingstone 先生不满意，向上议院上诉，要求更高的数额。[1]

第五步：“谁赢了”要说清是哪一层诉讼

谁赢了？为什么？Rawyards 煤矿公司在上议院赢了；Livingstone 先生要求增加赔偿的上诉被驳回。他并非一分钱也没得到：苏格兰上诉法院已经确定的赔偿继续有效。上议院认为，在双方均属无心误认的具体事实下，应衡量所有人的实际损失，不必机械地把公司投入开采费用后取得的煤的全部销售价值都判给他。[1]

Measure of damages（赔偿的计算方法）问该用什么标准确定数额。Appeal dismissed（上诉被驳回）说明提起该次上诉的人败诉；这里提起上诉的是 Livingstone。要区分“有权获得赔偿”与“上诉要求更多赔偿是否成功”。

第六步：为什么这个旧案仍重要？

Blackburn 勋爵在判决中说明一般原则：赔偿金应尽可能把受害人放在未遭受该项不法行为时的处境。这个思路后来反复用于侵权损害赔偿。但同一句原则在不同案件中仍要结合事实、损失类别和具体法律规则使用。[1, 2]

虚构比较：有人误把你的旧自行车当成自己的，修好后卖出。最终售价包含了修车花费与劳动。确定你依据具体侵权行为能索赔多少，不能只看到售价就自动把全部卖款等同于你原有的损失。这只是理解计算方法的例子，不是煤矿案的事实。



能数清的钱与数不清的痛

第七步：可以凭单据计算的损失

回到梅手臂骨折的虚构例子。如果伤势合理地使她三周不能工作，少拿的工资可能属于pecuniary loss（金钱上可计量的损失）。合理的治疗费和交通费也可能有关。工资记录和收据帮助证明数额，但法院仍须判断这些损失是否由侵权行为造成、是否依法可赔。[2]

仅作计算练习：假设梅原本每周能挣 400 英镑，因伤刚好有三周无薪假，失去工资的起点是 $400 \times 3 = 1,200$ 英镑。这不是她最终赔偿总额。还要检查实际收入、其他相关款项、因果关系和避免不必要损失等规则。

第八步：不能精确标价的损失

Non-pecuniary loss（非金钱上可精确计量的损失）不是一张账单。例如身体疼痛、痛苦与loss of amenity（生活乐趣或日常活动享受的丧失）。法院仍会在适当的人身伤害案件中判给一笔钱，参考可比较的判决保持一致，但金额无法与疼痛精确“等价”。[2]

如果手臂永久失去部分功能，钱可以支付护理及将来的合理需要，也可就其他可赔损害给出法律上的补偿；它却不能使手臂真的复原。因此“尽可能”是赔偿原则中很重要的两个字。

第九步：同一损失不能领两次

若一次事故同时造成两种伤，法院会看它们对生活的总体影响，以及两个拟议金额有无重复计算同一痛苦。赔偿要覆盖依法可赔的损失，而不是因为同一痛苦可以用两个名称描述，就重复给钱。[2]



名誉与其他救济

第十步：道歉、改正与判决摘要

在defamation（诽谤）等保护名誉的领域，钱未必能消除错误信息留下的印象。英国法提供一定的offer to make amends（弥补提议）途径，其中可包括适当改正和道歉；在法定条件下，法院也可命令被告公布判决摘要。不能写成“每个诽谤案胜诉后法院都会命令全面公开撤回”。[4, 5]

虚构例子：某发布者对林作出构成法律上诽谤的说法。后来改正了，某些读者会看到；另一些人可能只记得先前的指控。即使获得适当的赔偿或其他救济，名誉也未必能像电脑文件一样一键恢复。

其他侵权问题可能涉及injunction（禁令），用于制止某些正在继续或受到威胁的行为。具体救济取决于侵权种类与事实，不能把“救济”都理解为发放一笔钱。

第十一步：比较前，先确认法律认可哪些损失

原告须在相关侵权行为要求的范围内证明不法行为、因果关系及损害。法律还会限制所保护的损害类型、过于遥远的后果，并考虑合理避免进一步损失的行为。所以“假如没发生会怎样”是一种计算方向，不是原告填多少数字就必须赔多少。

一眼看清：

Liability（责任）：这个被告是否对这个原告实施了可诉的侵权行为？

Compensation（赔偿）：依法可赔的损失是什么，金钱能在多大程度上弥补？

Limit（限度）：伤害可能无法真正逆转，同一损失不可重复计算。



理解练习与答案

Check your understanding

先独立回答，再查看答案。尤其注意 Livingstone 的“有权赔偿”和“上诉失败”可以同时成立。

1. 梅受伤，就能直接要求司机赔钱吗？

答案：不能只凭受伤。先证明相关侵权行为成立，以及损害与被告行为的法律联系。

2. 普通补偿性赔偿要比较哪两个状态？

答案：事故后实际状态，与假设侵权行为未发生时本应有的状态；在金钱做得到的范围内尽量接近。

3. Livingstone 的上诉谁赢了？土地所有人是否什么也没得到？

答案：煤矿公司赢得这次上诉。Livingstone 要求提高数额失败，但已获得的赔偿维持。

4. 煤开采后的全部售价为何不自动等于所有人的损失？

答案：法院要看所有人在具体事实下实际失去了什么，考虑煤在地下时对他的价值和公司的无心误认。

5. 各举一个 pecuniary 与 non-pecuniary loss。

答案：少拿的工资是可计量的金钱损失；身体疼痛是无法精确标价的损失。

6. 每个诽谤案件的胜诉原告都能得到法院命令的公开撤回吗？

答案：不能这样概括。改正、道歉或公布判决摘要须依相应法律途径和条件。

7. “侵权赔偿绝不会起惩罚作用”准确吗？

答案：不准确。普通补偿性赔偿面向损失，有限情形还可能有惩罚性赔偿。



判决与法律来源

Sources and reading notes

本指南沿用已核查的英文资料。梅、旧自行车和林的故事是虚构教学情境。方括号编号与正文对应。

[1] *Livingstone v Rawyards Coal Co* [1880] UKHL 3.

上议院判决文本：土地所有人要求更高赔偿的上诉被驳回；尤其注意煤在地下时的价值与已获赔偿。

[阅读来源 / Read source](#)

[2] *Hassam v Rabot* [2024] UKSC 11.

英国最高法院官方判决，第 10–14 段解释补偿目标、金钱损失、非金钱损失及避免重复计算。这里只用它核对一般规则。

[阅读来源 / Read source](#)

[3] *George v Cannell* [2024] UKSC 19.

英国最高法院官方判决，第 209 段区分补偿性加重赔偿与惩罚性赔偿。这里只引用这一项法律区别。

[阅读来源 / Read source](#)

[4] Defamation Act 1996, sections 2–3.

英国官方立法：弥补提议、适当改正及道歉。

[阅读来源 / Read source](#)

[5] Defamation Act 2013, section 12.

英国官方立法：法院命令公布判决摘要的权力。

[阅读来源 / Read source](#)

本指南是英格兰与威尔士侵权法的入门材料；*Livingstone* 是苏格兰案件，其损害赔偿原则被后续英国判决引用。资料核查日期：2026 年 10 月 4 日。